

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2275/2532

นาวาอากาศโท อุด ม นุชนนท์
พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502
มาตรา

พ.ร.บ.การทำอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 มาตรา

คณะกรรมการการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแล โดยทั่วไปซึ่ง กิจการของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 18 ซึ่งรวมถึงอำนาจในการออกข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา 5 และมาตรา 18 โดย ไม่จำเป็นต้องออกกฎกระทรวงก่อน จำเลยซึ่งเป็นคณะกรรมการการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยจัดให้มีลานจอดรถของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยแล้วเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมจากผู้นำรถมาจอด เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 8(2)(3)การกระทำของจำเลยย่อมไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502มาตรา 11.

คณะกรรมการการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแล โดยทั่วไปซึ่ง กิจการของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยตาม พระราชบัญญัติการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 18 ซึ่ง รวม ถึงอำนาจในการออกข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา 5 และ มาตรา 18 โดย ไม่จำเป็นต้องออกกฎกระทรวงก่อน จำเลยซึ่ง เป็นคณะกรรมการการทำ อากาศยานแห่งประเทศไทยจัดให้มีลานจอดรถของการทำอากาศยานแห่ง ประเทศไทยแล้วเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมจากผู้นำรถมาจอด เป็นการ กระทำตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการทำอากาศยานแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 8(2)(3)การกระทำของจำเลยย่อมไม่เป็นความผิด ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502มาตรา 11.

(ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตริวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ